MANUAL DE REALIZAÇÃO DE RÉPLICA

O princípio orientador: análise concreta da contestação + prova

Pense na réplica como um "filtro probatório": você lê a contestação, **verifica se as provas do réu realmente ilidem (derrubam)** algum direito da inicial e, se não ilidem, **explica por quê**. Se houver lacunas ou contradições, você **aponta, demonstra e pede a prova certa** para esclarecer.

Roteiro em 7 passos (use como checklist)

1. **Mapa da contestação**
    - Liste as **preliminares** (prescrição, inépcia, incompetência, litispendência, etc.).
    - Enumere os **tópicos de mérito** na mesma ordem dos pedidos da inicial.
    - Relacione os **documentos do réu** (IDs no PJe) e o que cada um pretende provar.
2. **Ataque às preliminares (de forma específica)**
    - Responda uma a uma, com fundamentação e objetividade.
    - Ex.: "A prescrição arguida não procede porque o marco inicial é ___; ademais, houve interrupção/suspensão em ___".
3. **Impugnação analítica do mérito**
    - Para cada pedido, diga:
      (a) o que o réu alegou; **(b)** por que a alegação não afasta o direito; **(c)** qual prova já existe a seu favor; **(d)** qual prova precisa ser produzida.
    - Ex.: Horas extras: "Cartões de ponto (IDs ___) são **apócrifos/discordantes** de roteiros e ROMs (IDs ___); ausência de assinaturas e marcações invariáveis indicam fidedignidade duvidosa; requer-se prova testemunhal e perícia em registros".
4. **Impugnação de documentos**

- Ataque **autenticidade, completude e adequação**: sem assinatura, unilateral, sem respaldo contábil/IDs que o referenciem, divergência de datas/valores, relatórios editáveis, prints sem metadados, etc.

- Peça para o réu exibir **originais** ou **metadados** quando necessário.

5. **Pontos controvertidos e prova**

   - Liste, em bullets, os **pontos de fato controvertidos** (ex.: "jornada real", "pagamento de adicional X", "existência de controle de ponto", "entrega de EPI").

   - Para cada ponto, **vincule a prova**: testemunhal, pericial, ofícios, exibição de documentos, perícia técnica/contábil.

   - Se couber, **distribuição dinâmica do ônus** (ex.: réu tem melhores condições de provar controles de jornada e pagamentos).

6. **Pedidos processuais úteis**

   - Rejeição das preliminares.

   - Desentranhamento/desconsideração de documentos inválidos.

   - Saneamento com **fixação dos pontos controvertidos**.

   - **Produção de provas** (testemunhas, perícia, ofícios, exibição).

   - Eventual **majoração de multa por má-fé** se houver defesa temerária/contraditória.

7. **Tom e forma**

   - Nada de réplica genérica. **Impugnação específica** é palavra de ordem.

   - Mantenha a **mesma ordem** da contestação/inicial: facilita a leitura do juiz.

   - Aponte **ID por ID** do PJe quando comentar documentos.

   - Conclua com pedido claro de **procedência** e confirmação dos pedidos da inicial.

Exemplo de micro-estrutura (modelo enxuto)

- **I. Preliminares**: (1) Inépcia – não há; a petição inicial atende CPC 319/CLT 840; (2) Prescrição – não incide em ___; marco em ___.

- **II. Mérito por tópicos**
  Horas extras: contestação alega compensação; documentos (IDs ___) não demonstram quitação: ausência de assinatura/variação ficta; requer-se prova testemunhal + perícia em registros.
  Adicional X: réu diz pagar; holerites (IDs ___) não exibem rubrica; pede-se juntada de fichas financeiras e RAIS; distribuição dinâmica do ônus.

- **III. Impugnação de documentos**: planilhas unilaterais (IDs ___) sem assinatura; prints sem metadados; pede-se desconsideração ou exibição dos originais.

- **IV. Provas**: rol de testemunhas; perícia contábil/técnica; ofícios a ___; exibição de controle de ponto bruto (logs).

- **V. Requerimentos finais**: rejeição das preliminares; fixação dos pontos controvertidos; produção das provas; procedência dos pedidos da inicial.

Erros comuns (evite!)

- "Ré-plica" que só **reafirma a inicial** (sem enfrentar nada).

- **Não impugnar** documentos-chave do réu.

- **Perder o timing da prova** (não pedir perícia/exibição quando necessário).

- **Desorganização** (sem IDs, sem ordem, sem tópicos).

Dicas rápidas de ouro

- Use **tabela-resumo** (tópico | o que o réu disse | por que não ilide | prova pedida).

- Sempre que possível, **contraponha prova com prova** (ex.: cartões x GPS/ROM/relatórios de rota).

- Encerre pedindo **saneamento** com pontos controvertidos definidos: isso dirige a instrução e evita surpresa.